

1500276-06.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... o réu Walafi de Oliveira Moraes diretamente ao roubo em questão, o que confirma o reconhecimento pessoal realizado em juízo.

Ante o exposto não há dúvida de que o acusado Walafi de Oliveira Moraes foi um dos responsáveis pelo roubo cometido em face da vítima Maria Aparecida Rodrigues Gil.

Todos os elementos do roubo estão presentes: o vídeo acostado aos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500276-06.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-06.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO FERREIRA DE FARIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de CRISTIANO FERREIRA DE FARIA, vulgo "Cris", e de WALAFI DE OLIVEIRA MORAES, vulgo "Zé Bolacha", já qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e no artigo 129, caput, c/c art. 29, todos do CP, em concurso material (art. 69, CP).

Segundo consta da denúncia, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta de 10h20min, na residência situada na Vicinal Francisco Salla, Corrego dos Pin, 1, Condomínio Belvedere, Parque Residencial Santa Leonor, nesta cidade e comarca de Penápolis, os acusados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, teriam subtraído para si coisas alheias móveis consistente em uma gargantilha de ouro com uma pedra de brilhante e um anel de ouro, avaliados em R\$ 2.000,00, mediante violência e grave ameaça contra a vítima Maria Aparecida Rodrigues Gil, mantendo-a em seu poder e restringindo a sua liberdade.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os acusados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, teriam ofendido a integridade física de Caio Cesar de Oliveira Codo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A denúncia foi recebida no dia 25 de março de 2022 (fls. 238/239).

Devidamente citados (fls. 255 e 257), o réu Walafi de Oliveira Moraes apresentou

defesa prévia alegando inocência (fls. 260/261) e o réu Cristiano Ferreira de Faria postergou as teses defensivas para alegações finais (fls. 267/268).

Na instrução criminal foram ouvidas as vítimas e três testemunhas. Ao final os acusados foram interrogados.

Em memoriais o Ministério Público pugnou pela condenação apenas do réu Walafi de Oliveira Moraes, com a absolvição do réu Cristiano Ferreira de Faria por falta de provas (fls. 355/373). Em memoriais a defesa do réu Cristiano Ferreira de Faria concordou com o posicionamento do MP, pugnando também pela absolvição. Impugnou o reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa (fls. 377/384). A defesa do réu Walafi de Oliveira Moraes também pugnou pela absolvição por falta de provas (fls. 385/387).

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pela ficha de atendimento médico de fls. 07/08, pelo laudo pericial de fls. 10/19, pelo laudo de avaliação de fls. 77, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 94, pelo laudo pericial de fls. 211/226, pelo laudo pericial de fls. 249/250 e pela gravação de fls. 335.

A autoria, por sua vez, está comprovada apenas em relação a Walafi de Oliveira Moraes, conforme depoimentos colhidos na fase administrativa e em juízo, bem como pelo reconhecimento realizado pelas vítimas em juízo.

Em juízo a vítima Maria Aparecida Rodrigues Gil disse que para a depoente era um dia normal, estava na sua casa, do lado de fora da sua residência. Vieram dois homens gritando para a depoente para ela não fazer barulho, não chamar a atenção, porque senão eles a matavam. Eles queriam que a depoente fosse para dentro de casa. Pegaram a depoente na gravata, apertaram o pescoço, pegaram pelas pernas. Amarraram a depoente na cadeira e começaram a procurar coisas. Antes disso eles jogaram no chão, um pisou no joelho da depoente, machucou bastante, a depoente teve que fazer cirurgia. A depoente também machucou as costas. A depoente estava com uma corrente no pescoço. A primeira coisa que fizeram foram arrancar a corrente no pescoço e guardaram no bolso. Do jeito que a depoente estava amarrada, com a cabeça abaixada. Um dos roubadores ficava atrás segurando a depoente. O que estava atrás perguntou "e aí, achou?". Por isso deduz que era alguém que já sabia que tinha coisa lá dentro. Depois levaram a depoente na dispensa, amarraram com a mão para trás. Colocaram a camiseta na boca, amordaçaram. Falaram para a depoente não fazer nenhum tipo de barulho, porque eles iriam ficar por ali por algum tempo. Conseguiu desamarrar uma parte dos dedos e desamarrou. Subiu em cima da janela e olhou, vendo que não tinha mais ninguém no quintal. Nisso bateu na porta até fazer um vão, a chave caiu e conseguiu pegar e sair. Depois saiu e chamou a atenção dos vizinhos. Os roubadores levaram uma bolsa vermelha grande, que tinha um cofre dentro, levaram o cofre e uma coisa de colocar bijuterias, uma necessaire grande, e um pouco de dinheiro. O dinheiro estava dentro do armário, no seu quarto. Não tinha nada no cofre. Parece que foi uma eternidade que ficou amarrada, mas foi rápido. Viu na câmera que ficou uns dez minutos. Em todo momento que estavam ali um estava com uma coisa na cabeça e o outro com chapéu de praia na cabeça, chapéu de mulher, não dava para ver o rosto deles. Depois achou um boné, que não era de sua família. Não sabe informar qual reconheceu. Não lembra a quantia de dinheiro que tinha, mas não era muito. O outro rapaz fez um sinal positivo, de que tinha achado. Não entendeu o que era que tinha sido achado. Não tem coisas de valor na sua casa. Teve um outro furto na sua casa, tinha um pintor trabalhando lá e percebeu que tinham mexido nas suas casas. Esse rapaz viu esse cofre. Deduziu que o pintor tinha visto o cofre. Fez ocorrência em relação a esse pintor. Não conheceu ver o rosto das pessoas. Ninguém perguntou nada sobre o pintor na delegacia. O pintor não se assemelha com os roubadores que entraram. Não conseguiu reconhecer. Está em dúvida entre o dois e o três, não vai afirmar, porque não dá para saber.

A vítima Caio Cesar de Oliveira Codo disse que recebeu uma ligação do encarregado que estava tendo roubo no condomínio. O depoente mora dentro. Foi sentido à portaria quando viu os dois correndo no pasto, com um cofre nas costas. Pegou a moto e foi atrás deles. Eles foram com a moto e o depoente foi seguindo. Em

determinado momento eles caíram. Em uma determinada curva eles foram para cima do depoente. Entraram em luta corporal ali. O depoente caiu da moto, conseguiram pegar a chave da moto. Eles montaram na Biz que eles estavam e se evadiram do local. Enquanto estava no chão, enrolado com ele no chão, o outro veio e deu uma capacetada da cabeça e outro no braço. Ficou com corte na cabeça. Anotou a placa, mas agora não se lembra mais, foi passado na ocorrência. Nesse momento eles estavam de cara limpa. Reconheceu um dos roubadores por foto. Eles tentaram pegar a moto do depoente para fugir. Eles chegaram a dar partida, mas conseguiu empurrar ele da moto do depoente, nisso conseguiram pegar a chave da moto e fugiram. Sabe que eles invadiram lá e trancaram ela na dispensa, não sabe quanto tempo ela ficou lá. É vigilante do condomínio. Não se recorda quantas fotos viu, mas era uma folha com monte de fotos. Neste momento não consegue descrever. No dia que o depoente foi lá estava tudo fresco na memória. Era uma pessoa branca, tinha mais ou menos a mesma estatura. Não sabe quanto tempo depois viu as fotos. Fazia um tempo dos fatos quando foi fazer o reconhecimento das fotos. Viu fotos grandes no computador. Reconhece a pessoa do três, mas tá bem diferente do que estava no dia. Consegue reconhecer o três, mas não dá para dar 100% de certeza, porque faz tempo e está muito diferente.

A testemunha PM Fernando Augusto Marques Gouveia disse que chegando no local se depararam com a vítima nervosa e com lesões aparentes e leves nas mãos, informando que foi amarrada em uma cadeira e colocada dentro do quarto da residência e trancada. Ela informou que os indivíduos reviraram a residência, em procura de dinheiro e joias. Disse que levaram um colar de ouro com brilhantes. Em diligência no entorno encontraram uma mochila, uma bolsa. Dentro de um dos bolsos laterais da mochila foi encontrado um celular da marca Samsung, com chip da claro e vivo bloqueados. Estava o depoente com o outro policial. A vítima conseguiu se soltar a cadeira e quebro a parte de baixo da porta. A princípio a vítima falou que só tinha levado o colar de ouro, com pedra de brilhantes.

O informante Carlos Henrique de Oliveira Moraes disse que havia perdido um celular Samsung J5 Prime. Chamaram na delegacia e falaram que encontraram. Não fez BO desse celular. É irmão de Walafi. O celular não estava com seu irmão, ele não mexe nas coisas do depoente. Já trabalhei no condomínio, mas não tem nada a ver com isso. Não sabia onde era a casa da vítima.

A testemunha Jozilene Garcia e Silva disse que já foi esposa de Walafi. Na data destes fatos estava largada. Acredita que estava largada há uns seis meses dele, em relação ao dia dos fatos aqui apurados. A moto não estava em poder de Walafi. Foi dormir fora de casa, deixou a moto lá na frente. Chegou lá na frente a moto não estava mais lá. No dia que sumiu sua moto, fez BO. Encontrou a moto perto da Pevi. Não estava ciente do roubo. Não lembra o dia que encontrou a moto. A moto não estava andando. A polícia pediu para levar a moto lá. Não sabe como a pessoa ligou a motocicleta, mas o miolo da chave estava quebrado.

O réu Walafi de Oliveira Moraes disse que não tem nada a ver com esse negócio. Por ter passagens os policiais colocam esses processos. Não praticou nada. Nunca foi nesse lugar, nem tem nada a ver com esse roubo. Já foi ficante da Jozilene, mas não tem mais nada com ela há muitos anos. Não estava mais com ela nessa época. Não sabe se Jozilene era proprietária de uma Honda Biz. Não teve comentário de ter levado a moto do réu. Foram condenados em um processo anterior e disso conversou com ele algumas vezes. Não tem vínculo de amizade com ele.

O réu Cristiano Ferreira de Faria disse que a acusação não é verdadeira. Nunca foi nesse local. Em nenhum momento passou nesse condomínio. Walafi só conhece do bairro, mas não andava com ele. Estão presos em outro processo juntos, por isso que acredita que está respondendo por esse. Não conhecia Jozilene. Jozilene tinha largado de uma esposa faz tempo, não sabe se ela tinha uma Honda Biz. Carlos Henrique de Oliveira Moraes é o irmão do Walafi. Não sabe se ele tem envolvimento criminal, até trabalhou junto com ele uns tempos abrindo piscina.

Pois bem.

As vítimas relatam que dois eram os roubadores, o que é confirmado pelas gravações do local (fls. 335). A controvérsia é justamente se os dois acusados são os tais roubadores, já que ambos negam a prática delitiva.

Na fase administrativa ambas as vítimas realizaram reconhecimentos fotográficos (fls. 75/76 e 197). Conforme já consagrado pela jurisprudência tais reconhecimentos são insuficientes para embasar decreto condenatório, até porque não seguem o determinado no art. 226 do CPP.

Nesse sentido, o réu Cristiano Ferreira de Faria apenas foi reconhecido pela vítima Caio Cesar de Oliveira Codo de forma fotográfica, não havendo qualquer outro elemento probatório a indicar seu envolvimento nos delitos aqui apurados.

Assim, diante da falibilidade do reconhecimento fotográfico, o réu Cristiano Ferreira de Faria deve ser absolvido por falta de provas.

A situação de Walafi de Oliveira Moraes, por outro lado, é completamente diversa. Ambas as vítimas foram chamadas a realizar o reconhecimento pessoal em juízo, seguindo-se todo o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

A vítima Maria Aparecida teve dúvidas, o que é natural, já que no momento que foi abordada pelos roubadores ambos estavam com adereços tampando o rosto e como revelado na fase administrativa, esta perdeu seus óculos (fls. 36/37), o que dificultou sua percepção visual.

Por outro lado, a vítima Caio Cesar de Oliveira Codo reconheceu o réu Walafi de Oliveira Moraes em juízo. Importante frisar que no momento em que a vítima Caio saiu em perseguição dos roubadores eles estavam de cara limpa, o que facilitou o reconhecimento e confere credibilidade a ele.

É certo que o mero reconhecimento não é suficiente para a condenação.

Ocorre que no presente caso existem outras provas que confirmam que o réu Walafi de Oliveira Moraes tratava-se de um dos roubadores.

Ora, foi apreendido um celular nas imediações do local do roubo, em uma mochila abandonada pelos roubadores, que era de propriedade de seu irmão (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, ofício da Claro de fls. 30/31 e depoimento de fls. 40/41).

Não bastasse isso, a vítima Caio conseguiu anotar parte da placa da Honda Biz em que os roubadores empreenderam fuga (contém letra J, final 44) e a ex-amásia de Walafi, Jozilene Garcia e Silva, possuía uma motocicleta com essas características, que estava supostamente sumida, tendo sido encontrada logo após o roubo (conforme BO de fls. 91/92, ato de exibição e apreensão de fls. 94, depoimentos de fls. 93 e 177).

Tais provas ligam o réu Walafi de Oliveira Moraes diretamente ao roubo em questão, o que confirma o reconhecimento pessoal realizado em juízo.

Ante o exposto não há dúvida de que o acusado Walafi de Oliveira Moraes foi um dos responsáveis pelo roubo cometido em face da vítima Maria Aparecida Rodrigues Gil.

Todos os elementos do roubo estão presentes: o vídeo acostado aos autos demonstra a agressividade dos roubadores, confirmando o relato da vítima de que foi vítima de ameaças e agressões. No mais, o vídeo também mostra os roubadores fugindo na posse de uma mochila vermelha, o que confirma a subtração de bens.

Em suma, todos os elementos do tipo penal previsto no art. 157 do CP estão comprovados, razão pela qual o réu Walafi merece ser condenado.

Não vislumbro, porém, hipótese de delito autônomo em relação à violência empregada contra a vítima Caio Cesar de Oliveira Codo. Ora, a violência para assegurar a impunidade é elemento inerente ao crime de roubo, na modalidade imprópria, tal como previsto no art. 157, §1º do CP.

Assim, o caso é de reconhecimento de um crime único de roubo.

Por sua vez, de rigor a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, porque a gravação das câmeras de vigilância comprova que o réu Walafi atuou conjuntamente com outro comparsa, ainda que não tenha sido identificado.

Aplicável igualmente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CP, posto que no laudo pericial, notadamente pela fotografia de fls. 16, foi comprovada que a vítima teve sua liberdade restringida pelos roubadores, por mais de dez minutos, conforme se extrai do vídeo presente nos autos.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da

dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal. O tipo penal previsto no art. 157, caput, do CP prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é exacerbada posto que a casa da vítima foi invadida, havendo violação de sua intimidade, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

Em relação aos antecedentes, salvo a condenação no proc. 5232-18.2015.8.26.0438 que transitou em julgado em 01/03/2017 e será valorada como reincidência, as demais condenações do réu tiveram trânsito em julgado no curso da presente ação penal.

Entendo que tais registros não servem como maus antecedentes. Aplica-se a espécie, a lição doutrinária do Prof. Guilherme de Souza Nucci, quando nos ensina que: "a) no âmbito penal, em particular, por conta da edição da Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), somente se podem considerar as condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito (Código Penal Comentado, 17ª edição, pág. 468).

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias já serão valoradas na terceira fase. As consequências merecem valoração negativa, posto que a vítima demonstrou em audiência ter ficado traumatizada em razão do fato criminoso.

O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausente qualquer atenuante. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Presentes duas majorantes (concurso de pessoas e restrição de liberdade), previstas no art. 157, §2º, incisos II e V do CP, aumento a pena em 3/8 (três oitavos).

Assim o faço não apenas em razão do número de majorantes, mas sim porque quanto mais causas de aumento incidirem no caso concreto, maior será também a gravidade da conduta do agente, o que impõe um aumento de forma escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo definidos em lei.

Agindo dessa forma garante-se uma correta individualização da pena, evitando-se a punição equivalente de agentes que cometem crimes cuja reprovabilidade é diferenciada.

Ademais, levando-se em consideração o caso concreto, o réu merece punição mais rigorosa, pois a vítima estava vulnerável em sua residência, sendo que a presença de dois agentes e a restrição da liberdade certamente reduziu de forma severa a possibilidade de resistência e gerou maior trauma à vítima.

Sendo assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, do CP, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 44, I e 77).

O réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a segregação cautelar, até porque já se encontra recolhido cumprindo pena por outros delitos.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o réu WALAFI DE OLIVEIRA MORAES pela prática do delito de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, do CP), e, por consequência, às penas de 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, e 19 (dezenove) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

No mais, ABSOLVO o réu CRISTIANO FERREIRA DE FARIA por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Faculto recurso em liberdade.

Condeno o réu Walafi de Oliveira Moraes ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, pois foi assistido por advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, no valor pré-estabelecido no convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a pena de multa, intimando-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias; c) Expeça-se mandado de prisão e a competente guia de execução definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquivem-se.

Penápolis, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA